

□□ 刑法总论 · 第一周知识点总结

马工程《刑法学（第二版）》上册 | 第1-6章

□ 本周覆盖章节

第1章 刑法概说 — 概念/性质/任务/体系/解释

第2章 刑法基本原则 — 罪刑法定/适用平等/罪责刑相适应

第3章 刑法效力范围 — 空间效力（属地/属人/保护/普遍管辖）+时间效力

第4章 犯罪概念与构成 — 犯罪三特征/犯罪构成四要件体系

第5章 犯罪客体 — 概念/分类/与犯罪对象的区别

第6章 犯罪客观方面 — 危害行为/危害结果/刑法上的因果关系

□ 2026年6月1日 - 6月6日 | 第一周复习 | 基于课本原文整理

□□ 刑法总论 • 第一周知识点总结

覆盖：第1章刑法概说 → 第2章基本原则 → 第3章效力范围 → 第4章犯罪概念与构成 → 第5章犯罪客体 → 第6章犯罪客观方面

日期：2026年6月1日-6日 | 教材：马工程《刑法学（第二版）》上册

6月1日 周一

□□ 刑法总论（~50min）— 绪论 + 第1章 刑法概说

一、今日章节与范围

章节	内容	重要度
绪论	刑法学概述、沿革	★
第1章第1节	刑法的概念、性质与渊源	★★
第1章第2节	刑法的指导思想、根据与任务	★
第1章第3节	刑法的体系与解释 ★	★★★

二、核心知识点精要

1. 刑法的概念与性质

- 定义：规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律规范的总称
- 性质：
 - ① 公法：刑法调整国家与个人关系（与民法截然相反！）
 - ② 强行法：不允许当事人选择适用
 - ③ 保障法/后盾法：刑法是其他部门法的"最后一道防线"

2. 刑法渊源 ★

- ① 刑法典（1997刑法 + 12个修正案）
- ② 单行刑法（如《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》）
- ③ 附属刑法（其他法律中的刑事条款）
- ④ 立法解释 + 司法解释

3. 刑法的体系

- 总则（第1-101条）+ 分则（第102-452条）+ 附则
- 法律条文结构：条 → 款 → 项

4. 刑法的解释 ★★★（重中之重！）

解释方法	定义	例子
文义解释	按条文通常字面含义解释	"故意杀人" → 字面理解

解释方法	定义	例子
体系解释	联系刑法其他条文综合理解	总则"故意" → 分则各罪"故意"参照总则
历史解释	考察立法背景和沿革	查阅修正案的立法理由
目的解释	根据刑法保护的法益目的解释	为什么某种行为被规定为犯罪？

5. 罪刑法定原则预热（明日重点，今天先感知）

- "法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚"
- 禁止类推、禁止事后法、禁止不定期刑、要求明确性

6月2日 周二

□□ 刑法总论（~50min）

□ 今日章节与范围

第2章 刑法的基本原则（教材 马工程《刑法学》第二版 上册）

节	内容	考频
第一节	刑法基本原则概述	★
第二节	保障人权原则	★★
第三节	罪刑法定原则	★★★
第四节	适用刑法人人平等原则	★★
第五节	罪责刑相适应原则	★★★
第六节	刑法的其他基本原则	★★

□ 核心知识点精要

第一节 刑法基本原则概述

概念：贯穿全部刑法规范，指导和制约刑法适用的根本准则。

法定依据：《刑法》第3条—第5条明文规定。

第二节 保障人权原则

核心含义：刑法既要惩罚犯罪，也要保障人权——保障无罪的人不受刑事追究。

三项具体体现：

1. 罪刑法定原则的确立
2. 死刑适用的严格限制
3. 刑罚人道主义

□ 这一原则是中国刑法学界的特色概括，体现"惩罚犯罪 + 保障人权"的双重使命。

第三节 罪刑法定原则 ★★★（重中之重）

一、基本含义

《刑法》第3条："法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；法律没有明文规定的，不得定罪处刑。"

经典表述：法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚

Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege

历史渊源：1215年英国《大宪章》第39条 → 1810年《法国刑法典》第4条首次明文规定

二、六大派生原则

类别	派生原则	核心内容
传统	①成文法主义	犯罪及后果须由成文法律规定，排斥习惯法、判例法
传统	②禁止重法溯及既往	重法不适用于施行前行为（轻法可溯及既往□）
传统	③禁止有罪类推	禁止不利于被告人的类推（有利于被告的类推□）
传统	④禁止绝对不确定刑	要求相对确定刑
新发展	⑤明确性原则	刑法内容必须明确具体，不得含糊笼统
新发展	⑥适当性原则	禁止处罚不当罚行为 + 刑罚与犯罪相适应

三、司法适用要点 ★

1. 司法人员：不得超出刑法文本可能具有的含义范围适用刑法
2. 扩张解释 vs 类推适用：一切超出一般公民预测可能性的解释 = 类推适用（被禁止），不等于合法的扩张解释
3. 司法解释：必须具有明确性，不得以解释之名行类推之实（类推是"法官造法"而非"法官释法"）

第四节 适用刑法人人平等原则

《刑法》第4条："对任何人犯罪，在适用法律上一律平等。"

三层体现：

层面	含义
定罪平等	同样行为同样定罪，不因身份而异
量刑平等	同样情节同样处罚
行刑平等	同样改造表现同样对待

第五节 罪责刑相适应原则 ★

《刑法》第5条："刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。"

三层要求：

环节	要求
立法体现	轻重有别的刑罚体系 + 区别对待的处罚制度 + 不同幅度法定刑
司法适用	综合分析社会危害性 + 犯罪人主观恶性 + 人身危险性
核心公式	重罪重罚、轻罪轻罚、罚当其罪

☐ 罪责刑相适应 = 报应（罪行） + 预防（刑事责任/人身危险性）的平衡

第六节 刑法的其他基本原则

一、罪责自负原则

- 刑罚只适用于犯罪人本人
- 反对株连，不株连无辜

二、主客观相统一原则

- 认定犯罪须同时具备：客观危害行为 + 主观罪过
- 反对客观归罪（只看结果不看罪过）
- 反对主观归罪（只看罪过不看行为）

6月3日 周三

☐☐ 刑法总论（~50min）

☐ 今日章节与范围

第3章 刑法的效力（马工程《刑法学》第二版 上册 第83-95页）

节	内容	考频
第一节	刑法的空间效力（四原则+四管辖+冲突）	★★★
第二节	刑法的时间效力（生效/失效/溯及力）	★★★

☐ 核心知识点精要

第一节 刑法的空间效力

【课本文文】

"刑法的效力，也叫刑法的适用范围，是指刑法在什么地方、对什么人以及在什么时间具有效力。"

一、刑法空间效力的概念和原则

四种处理原则（课本文文）：

（一）属地原则

- 也称属地主义/领土原则

- "以犯罪发生地为标准确定刑法的空间效力"
- 即："凡在本国领域内犯罪的，一律适用本国刑法；凡不在本国领域内犯罪的，一律不适用本国刑法。"
- 优点："较好地维护了国家主权"
- 缺点：本国人在国外犯罪无法适用本国刑法；外国人在国外侵害本国利益也无法适用

(二) 属人原则

- 也称属人主义/国籍原则
- "以犯罪人的国籍为标准确定刑法的空间效力"
- 即："凡是本国公民犯罪的，不管犯罪行为发生在本国领域内还是本国领域外，一律适用本国刑法"
- 优点："有利于使本国公民遵守本国法律"
- 缺点：外国人在本国领域内犯罪无法适用本国刑法，"有损国家的主权"

(三) 保护原则

- 也称保护主义/自卫原则
- "以保护本国利益为标准确定刑法的空间效力"
- 即："凡是侵害本国国家或者本国公民利益的犯罪，不管行为发生在何处，也不管行为是否由本国公民实施，一律适用本国刑法"
- 缺点："对于在国外实施的侵害本国国家或者本国公民利益的犯罪，一般也很难追究其责任"

(四) 普遍管辖原则

- "当一个国家既不是犯罪行为的发生地国，也不是行为人和受害人的国籍国，甚至也不是犯罪行为的受害国时，该国仅基于行为人所犯的罪行是严重的国际罪行而对该案件具有刑事管辖权"
- "普遍管辖的特殊性在于，一个国家与犯罪并没有上述连接点或连接因素，而是基于对'绝对实质正义'的追求对犯罪进行管辖"
- 分为：有限的普遍管辖权（必须以行为人出现在该国/被拘捕为前提）vs 绝对的普遍管辖权（即使行为人未在该国出现也可以管辖）

• 【课本原文注】：基于国际犯罪危及人类共同利益，"从纽伦堡原则到《国际刑事法院规约》，国际社会确立了对国际犯罪的有限普遍管辖原则"

(五) 折中原则

- 也称折中主义/综合原则/混合原则
- "以属地原则为基础，以属人原则、保护原则和普遍管辖原则为补充"
- "现代多数国家都采用折中原则，我国也如此。"

二、我国刑法的属地管辖权

《刑法》第6条（课本原文）：

"凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。"

(一) 关于"领域"

1. 领域的含义——"领域包括领陆、领水、领陆和领水的底土以及领空"（完整定义见课本第85页）

1. 领域的拟制——"船舶和航空器在国际法上被称为'拟制领土'。"

- 国有船舶和公有船舶：无论在行驶时还是停泊时，都属于我国的领土

- 私有船舶：进入一国领水应适用进入国法律；在公海上行驶的适用船旗国法律——"私有船舶并不属于拟制领土"

- 飞机：无论国有、公有还是私有，"均属于拟制领土"

1. 领域的虚拟——"与现实领域相对的虚拟领域，即网络空间问题"，即所谓"'第五空间'。"现行刑法并未涉及，理论界也见解不一，值得深入探索。"

两个值得注意的问题（课本原文）：

问题	课本观点
使领馆问题	我国不承认使领馆是派遣国领土的延伸部分；使馆馆舍"并不是派遣国领土的延伸部分"
犯罪地确定	我国采用遍在地说（行为实施地与结果发生地都是犯罪地）

犯罪地的四种学说：

学说	内容
行为地说	犯罪行为实行之地 = 犯罪地
结果地说	犯罪结果发生之地 = 犯罪地
中间地说	实施犯罪行为与发生危害结果之间增加结果发生危险的地点 = 犯罪地
遍在地说（我国采用）	行为实施地与结果发生地都是犯罪地

（二）关于"法律有特别规定"的四种情况

1. 享有外交特权与豁免权的外国人的刑事责任，通过外交途径解决（《刑法》第11条）

- 外交特权与豁免权："根据国际法，在国家间互惠的基础上，为使外国的外交代表在驻在国能够有效地执行职务，由驻在国给予的特殊权利和待遇"

- 包括：代表的人身/馆舍/公文档案不受侵犯、司法豁免权、通信自由权、免除捐税等

1. 我国香港特别行政区、澳门特别行政区以及我国台湾地区——"全国性的刑法不适用于两地"

1. 民族自治地方的特别规定（《刑法》第90条）——可制定变通或补充规定

1. 特别刑法的特别规定——"特别法优于一般法的原则"

三、我国刑法的属人管辖权

《刑法》第7条（课本原文）：

"中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究。中华人民共和国国家工作人员和军人在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法。"

分两种情况：

1. 国家工作人员和军人在国外犯罪 → 一律适用我国刑法（"身份特殊，承担着更高的守法义务"）

2. 普通公民在国外犯罪 → 同样适用我国刑法，但法定最高刑在3年以下有期徒刑的，“可以不予追究”

四、我国刑法的保护管辖权

《刑法》第8条（课本原文）：

“外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪，而按本法规定的最低刑为三年以上有期徒刑的，可以适用本法，但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。”

三个适用条件：

1. 侵害了我国国家或者我国公民的利益，并且已经构成犯罪
2. 依我国刑法规定，所犯之罪的法定最低刑为3年以上有期徒刑
3. 依照犯罪地的法律也构成犯罪

□ 限制：“因为只要犯罪的外国人不是中国，不在中国境内被拘捕，我国在事实上就很难实现保护管辖权。”

五、我国刑法的普遍管辖权

《刑法》第9条——三个条件：

1. 必须是中华人民共和国缔结或者参加的国际条约规定的罪行
2. 必须在中华人民共和国所承担的条约义务范围内（声明保留的除外）
3. 原则上，这些犯罪行为人进入我国领域或被我国发现的，“我国有权力也有义务将其缉拿归案，并遵照‘或引渡或起诉’原则”

六、管辖冲突问题

分为两种：事实上的管辖冲突 + 法律上的管辖冲突

（一）事实上的管辖冲突

- 《刑法》第10条：“凡在中华人民共和国领域外犯罪，依照本法应当负刑事责任的，虽然经过外国审判，仍然可以依照本法追究，但是在外国已经受过刑罚处罚的，可以免除或者减轻处罚。”
- 核心：我国保留独立的刑事审判权，“不受外国审判效力的约束”

（二）法律上的管辖冲突

- 属地原则等与普遍管辖原则冲突时 → 优先适用属地原则等
- 原因：（1）行为是我国刑法规定的犯罪，“按照国家司法主权原则，当然应优先适用我国刑法”；（2）“既直接便利，又节约资源”

第二节 刑法的时间效力

【课本原文】“刑法的时间效力，是指刑法的生效时间、失效时间以及刑法是否具有溯及力的问题。”

一、刑法的生效时间

方式	说明	举例
自公布之日起生效	前7次刑法修正均采用	单行刑法大多数

方式	说明	举例
公布后过一段时间才生效	"对于条文众多、内容复杂的刑事法律"采用	1979年刑法（7.6公布 → 1980.1.1生效）；1997年刑法（3.14公布 → 10.1生效）

二、刑法的失效时间

方式	说明	举例
明示废止	以立法方式明确宣布旧法律失去效力	1997年刑法第452条明确废止15项单行刑法
默示废止	旧法规定与新法抵触或已被新法取代，自然废止	1997年刑法实施后，附属刑法自然废止

三、刑法的溯及力 ★★★★★（重中之重）

（一）概念和四种原则

【课本原文】 "刑法的溯及力，是指新的刑事法律生效后，对其生效以前发生的未经审判或者判决未确定的行为是否适用的问题。"

原则	内容	现代各国态度
从旧原则	新法不具有溯及力，一律适用行为时法	☐
从新原则	新法具有溯及力，一律适用新法	☐ 违反罪刑法定
从旧兼从轻原则	新法原则上无溯及力，适用旧法；但当新法对被告人有利时适用新法	☐ 各国大多采用
从新兼从轻原则	新法原则上溯及力，适用新法；但当旧法对被告人有利时适用旧法	少数

（二）我国《刑法》第12条——从旧兼从轻原则

【课本原文四种情形】

《刑法》第12条："中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。"

情形	行为时法	新法	适用
①	不认为是犯罪	认为是犯罪	适用行为时法（不追究刑事责任）
②	认为是犯罪	也认为是犯罪（在追诉期内）	适用行为时法，但新法处刑较轻的适用新法
③	认为是犯罪	不认为是犯罪	适用新法（不追究刑事责任）
④	已作出生效判决	—	继续有效（从旧兼从轻不适用于已生效判决）

【法定刑较轻的判断标准（课本原文）】

- 法定最高刑较轻 → 新法较轻
- 如果法定最高刑相同 → 则指法定最低刑较轻
- 如果只有一个法定刑幅度 → 最高刑/最低刑指该幅度
- 如果有两个以上法定刑幅度 → 指"对具体犯罪行为应当适用的法定刑幅度的最高刑、最低刑"

(三) 立法解释和司法解释的溯及力

【课本原文要点】

- "无论是立法解释抑或司法解释，其实质上都是对刑法条文的阐释和明确，而非对刑法的修改和补充"
- "原则上来说，有权解释的适用应当延及其所解释规范的全部施行时间"
- 《时间效力规定》第2条：司法解释可以适用于其施行前发生的行为（具有溯及力）
- 《时间效力规定》第3条：新解释 vs 旧解释 → 采用从旧兼从轻的规则

6月4日 周四

☐ ☐ 刑法总论（~50min）☐ 今日章节与范围

第4章 犯罪概念与犯罪构成（马工程《刑法学》上册 第96-122页）

节	内容	考频
第一节	犯罪概念（三种界定模式 + 三特征）	★★★
第二节	犯罪构成（理论模式/我国通说/特征/分类/意义）	★★★

☐ 核心知识点精要

第一节 犯罪概念

一、犯罪概念的界定模式

模式	含义	代表例	评价
形式概念	仅基于法律特征定义犯罪	1810年《法国刑法典》；宾丁、盖洛	☐ 彰显罪刑法定、便于操作； ☐ 未触及本质
实质概念	从本质上揭示为何被规定为犯罪	1922年《苏俄刑法典》；康德、黑格尔、李斯特	☐ 揭示内在原因； ☐ 脱离形式易致定罪的随意性
混合概念	同时揭示本质特征和法律特征	我国《刑法》第13条；皮昂特科夫斯基、耶赛克	☐ 有机统一

二、我国《刑法》第13条的犯罪定义

【课本原文/法条】 《刑法》第13条："一切危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。"

□ 本书认为：我国采纳犯罪的混合概念，"并非把形式意义的犯罪概念和实质意义的犯罪概念加以混淆，而是基于两个不同的视角将犯罪的形式概念和实质概念有机统一起来。"

三、犯罪的基本特征（三特征说 ★）

【课本原文】 本书采纳通说三特征说：

...

犯罪三特征



（本质特征）（法律特征）（法律后果）

实质内容 社会危害性在 前两者的必然

刑法上的表现 法律后果

...

特征	含义	关键点
1. 严重社会危害性	行为对刑法保护的社会关系造成或可能造成损害	最本质特征；"情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪"（但书）
2. 刑事违法性	触犯刑事法律	社会危害性的法律表现；主观+客观因素统一
3. 应受刑罚惩罚性	应受刑罚处罚	犯罪与一般违法行为的根本区别之一

影响社会危害性程度的因素：（1）行为侵犯的客体；（2）行为的手段/后果/时间/地点；（3）行为人的情况及其主观因素

□□ 不应受刑罚惩罚 ≠

不需要刑罚惩罚：前者=不构成犯罪；后者=已构成犯罪但免于刑罚（如有自首、立功等）。

第二节 犯罪构成

一、犯罪构成理论的发展

人物/时期	贡献
克莱因（1796）	将 corpus delicti 引入德国 → Tatbestand（最初仅诉讼法意义）

人物/时期	贡献
费尔巴哈（19世纪初）	将 Tatbestand 用于实体法
贝林格（20世纪初）	创立系统构成要件理论，六条件 → 构成要件与违法性/有责性分离
迈耶（1915）	简化为三条件：构成要件符合性 + 违法性 + 有责性（三阶层确立）

二、三种主要犯罪构成理论模式

模式	代表法系	核心结构	优缺点
三阶层	德日	构成要件符合性 → 违法性 → 有责性（递进式）	□逻辑严密、先后有序；□体系庞杂、偏离司法
双层次	英美	本体要件（行为+意图）+ 责任充足要件（合法抗辩）	□程序正义、保障人权；□不重体系构建
四要件（耦合式）	苏联/中国	客体+客观方面+主体+主观方面	□便于操作、实践品格；□阶层分析强调不够

□ 本书立场：坚持以四要件犯罪构成理论为基础，“尊重历史，传承中国特色优秀法治文化，避免在刑事立法、司法实践中引起不应有的混乱”。

三、我国犯罪构成的概念与特征

【课本原文】 犯罪构成是指刑法规定的，决定某种行为的社会危害性及其程度，而为该行为构成犯罪所必须具备的一切客观要件和主观要件的有机统一整体。

犯罪概念 vs 犯罪构成的关系：

- 联系：犯罪概念是前提和基础，犯罪构成是犯罪概念的具体化
- 区别：犯罪概念回答“什么是犯罪”，犯罪构成回答“构成犯罪需要哪些具体条件”
- 关系：抽象与具体

三个特征：

特征	含义	核心句
法定性	必须由刑法规定	彰显罪刑法定原则——“罪”之法定，重在构成要件必须法定
决定性	只纳入对行为社会危害性有决定意义的事实	从同类案件诸多事实中抽象出共性要件
统一性	客观要件与主观要件的有机统一	反对主观归罪和客观归罪

四、犯罪构成的分类

（一）单纯的犯罪构成 vs 混合的犯罪构成（按要件繁简）

...

┌—— 单纯：各要件要素均单一（如非法侵入住宅罪）

|

犯罪构成（按繁简）——┐—— 混合：存在要素复合或择一

| ┃ 复合：某要件包含数个要素（如强奸罪=暴力+奸淫）

┃ ┃ 择一：各要件要素可选择的

| ┃ 同质择一：数个危害行为/方法/地点等选一

┃ 不同质择一：不同性质要素选一（如非法捕捞 → 禁渔区/禁渔期/禁用方法）

...

（二）标准的犯罪构成 vs 修正的犯罪构成（按犯罪形态是否典型）

类型	规定方式	内容
标准	刑法分则直接规定	单独犯的既遂状态
修正	刑法总则通则规定	预备犯/未遂犯/中止犯的构成；共犯（主犯/从犯/胁从犯/教唆犯）的构成

（三）普通的 vs 加重的 vs 减轻的犯罪构成（按危害程度）

类型	以故意伤害罪为例
普通	第234条第1款：轻伤 → 3年以下
加重	第234条第2款：重伤 → 3-10年；致死 → 10年以上至死刑
减轻	第232条：情节较轻的 → 3-10年

五、犯罪构成的意义

1. 有利于实现和维护罪刑法定原则，防止罪刑擅断
2. 对刑事司法实践起着重要指导作用：
 - 区分罪与非罪
 - 区分此罪与彼罪
 - 正确裁量刑罚（一罪vs数罪、罪轻vs罪重）

6月5日 周五

☐ ☐ 刑法总论（~50min）

☐ 今日章节与范围

第5章 犯罪客体 + 第6章 犯罪客观方面（马工程《刑法学》上册）

章	内容	考频
第5章	犯罪客体的概念/特征/分类 + 犯罪客体vs犯罪对象	★★★
第6章第1-2节	犯罪客观方面概述 + 危害行为（作为/不作为/持有）★	★★★

☐ 核心知识点精要

一、犯罪客体（第5章）

概念

【课本原文】

犯罪客体，是指我国刑法保护的为犯罪行为所侵犯的社会关系。犯罪客体是犯罪构成的必备要件。

三个特征

特征	含义
犯罪客体是一种社会关系	物质关系 + 思想关系
是我国刑法保护的社会关系	《刑法》第2条、第13条及分则条文保护
是犯罪行为侵犯的社会关系	未被侵犯时本身不是犯罪客体

犯罪客体的三层次分类

...

└—— 一般客体（最高层次）

| └—— 一切犯罪共同侵犯的社会关系整体

| □ 揭示一切犯罪的共性

犯罪客体三层次 └——└—— 同类客体（中间层次）

| └—— 某一类犯罪共同侵犯的社会关系

| □ 刑法分则体系的基础（10类）

└—— 直接客体（最低层次）

└—— 某一特定犯罪直接侵犯的具体社会关系

└—— 简单客体（侵犯一种）vs 复杂客体（侵犯多种）

└—— 主要客体 vs 次要客体（决定犯罪归类）

...

直接客体进一步分类：

分类标准	类型	示例
侵犯数量	简单客体（单一客体）	盗窃罪 → 财产所有权
复杂客体（两种以上）	贪污罪 → 职务廉洁性+公共财产所有权	
重要程度	主要客体（决定犯罪归类）	绑架罪 → 人身权利（主要）+财产权（次要）
次要客体		

犯罪客体 vs 犯罪对象 ★★★

【课本原文】五大区别：

比较维度	犯罪客体	犯罪对象
性质	观念的事物（抽象）——需思维认识	具体的人或物——感官可感知
决定作用	决定犯罪性质	未必决定（同一对象可体现不同客体）

比较维度	犯罪客体	犯罪对象
是否必备	任何犯罪必备要件	不是任何犯罪都不可缺少
是否受损害	任何犯罪都使客体受危害	不一定受到损害（如盗窃物完好）
分类作用	是犯罪分类的根据（分则体系基础）	不是分类根据

犯罪对象的三个特征：

1. 是具体的人或物
2. 是刑法规定的人或物
3. 是受犯罪行为直接作用或影响的人或物

犯罪对象的意义：

- 决定某些犯罪是否成立（如挪用公款罪必须是“公款”）
- 影响此罪与彼罪的区分（抢劫财物 → 抢劫罪 vs 抢劫枪支 → 抢劫枪支罪）
- 影响量刑（如强奸已满14周岁 vs 奸淫幼女）

二、犯罪客观方面（第6章第1-2节）

犯罪客观方面的概念

【课本文文】 犯罪客观方面，是指刑法规定的，说明行为对刑法所保护的社会关系的侵犯性，行为成立犯罪所必须具备的客观事实特征。

构成要素：

要素	地位
危害行为 ★	一切犯罪必备要件（核心地位）
危害结果	大多数犯罪的构成要件
犯罪时间、地点、方法	一部分犯罪的构成要件

犯罪客观方面的四个特征：

1. 由刑法规定
2. 是行为对客体的侵犯
3. 是犯罪主观方面的客观外在表现
4. 在四要件中居于关键地位——核心要件

犯罪客观方面的意义：

- 区分罪与非罪
- 区分此罪与彼罪（如抢劫vs抢夺vs盗窃）
- 正确分析和认定犯罪的罪过
- 正确量刑

三、危害行为 ★★★

危害行为的概念

【课本原文】 危害行为，是指表现人的意思自由、客观上危害社会并为刑法所禁止的身体动静。

三个特征：

特征	含义
客观危害性	是人的危害社会的身体动静（排除"思想犯罪"）
主观意思性	在人的意志或意识支配下实施（排除无意识动作）
刑法禁止性	违反刑法规定（是否刑法规定的构成要件行为）

☐ 不属于危害行为的情形：

睡梦/催眠中的举动、不可抗力下的举动、身体被绝对强制下的举动、无意识反射动作/抽搐/痉挛

危害行为的三种基本形式 ★★

...

└── 作为 ("不应为而为")

| └── 积极身体活动，违反禁止性规范

| ☐ 实施方式：利用身体/工具/他人/自然力/动物/职务

|

危害行为的基本形式 ──────────── 不作为 ("应为而不为")

| └── 不履行法定的积极行为义务

| ☐ 三个条件：有义务 + 能履行 + 不履行

|

└── 持有

└── 介于作为与不作为之间的特殊形态

...

作为的六种实施方式：

1. 利用身体活动
2. 利用物质或信息工具（最常见）
3. 利用他人行为（如利用无责任能力人）
4. 利用自然力
5. 利用动物
6. 利用职务上的便利

不作为的核心三条件：

- 有特定的积极行为义务（法定义务/职务要求/先行行为引起/法律行为产生）
- 能够履行该义务
- 没有履行该义务

